

PREPARACIÓN REUNIÓN A 3 — RESOLVER CUELLO DE BOTELLA PCT vs. CONSTITUCIÓN

Bandera roja #1 de la Fase 0. Si la solicitud PCT se presenta antes de que Ekio BioTech S.L. esté constituida e inscrita, se presentará a nombre incorrecto (Javier persona física o EKIO Bienestar S.L.) y obligará a una cesión posterior caraen cada designación nacional. Coste estimado de no resolverlo: 5–15k€ + meses de tramitación internacional.

1. PARTICIPANTES Y OBJETIVO

Participante	Rol	Decisión a tomar
Francisco Javier Andrés (cliente)	Decisor último	Confirmar nueva fecha objetivo de filing PCT, asumir compromiso de tener Ekio BioTech S.L. constituida e inscrita para esa fecha
Patricia García (La Fábrica de Inventos, agente PI)	Coordinador a técnica PCT	Confirmar fecha mínima viable de filing PCT (sin perder prioridad U202532624 24/12/2025) y validar nombre del solicitante a indicar
Asesor fiscal / mercantil que constituirá la SL (a confirmar quién)	Ejecutor constitución	Comprometer fecha de escritura + inscripción RMP suficientemente anterior al filing PCT

Objetivo único de la reunión: salir con una fecha consensuada de filing PCT y un compromiso firmado de que la S.L. estará constituida antes de esa fecha. No salir sin esa decisión.

2. CONTEXTO QUE PATRICIA YA SABE (no hace falta explicar)

- Modelo de utilidad **U202532624** concedido OEPM, fecha prioridad **24/12/2025**.
- PCT con plazo límite **24/12/2026** (12 meses desde prioridad) para reivindicar la prioridad MU.
- SRBA reemplaza SFPA (segregación de materia decidida).
- Filing PCT planificado julio 2026.

3. CONTEXTO QUE PATRICIA NO SABE Y HAY QUE EXPLICAR EN LA REUNIÓN

- Javier ha decidido constituir **Ekio BioTech S.L.** (sociedad operativa) y, por encima, una **Holding** (renombrar EKIO Bienestar o constituir nueva).
- Razón: estructurar la entrada de inversores en seed Q4 2026 / Q1 2027 (~200k SODICAL + 200k ENISA + ronda equity = 820k total).
- Quien aparezca como solicitante PCT debe ser Ekio BioTech S.L.**, no la persona física ni EKIO Bienestar S.L. Si entra a nombre incorrecto, hay que ceder en cada uno de los ~10–20 países donde se entre en fase nacional. Esto es caro y bandera roja en due diligence inversora.
- Para que Ekio BioTech S.L. sea el solicitante PCT desde el filing original, la sociedad debe estar **constituida en escritura + inscrita en Registro Mercantil + con NIF definitivo** antes de presentar el PCT. Calendario realista mínimo: **6–8 semanas desde decisión hasta NIF definitivo**.

4. AGENDA SUGERIDA (60 MINUTOS)

Min	Bloque	Output esperado
0–5	Apertura. Javier explica decisión societaria	Patricia entiende el cambio de solicitante

Min	Bloque	Output esperado
5–20	Patricia expone: fecha mínima viable filing, plazo máximo absoluto, fechas de pago de tasas, ventanas de la receiving office (OEPM o EPO), implicaciones de retrasar filing	Tabla de fechas reales
20–35	Javier expone calendario constitución (de Fase 0 entregable S2): cuestionario completo 2026-06-19, decisión arquitectura 2026-07-03, escritura 2026-08-15, inscripción RMP + NIF 2026-09-15	Patricia evalúa si encaja con el PCT
35–50	Negociación de la fecha conjunta: ¿adelantamos constitución? ¿retrasamos PCT manteniendo prioridad MU? ¿filing provisional a nombre del autónomo con cesión inmediata?	Fecha consensuada de filing PCT
50–55	Plan B si no se llega a la fecha: filing a nombre persona física + cesión global pre-fase nacional (coste y plazo a estimar por Patricia)	Plan B documentado
55–60	Próximos pasos, responsable de cada acción, fecha próxima sync	Acta de reunión

5. PREGUNTAS CONCRETAS A PATRICIA (envíaselas con la convocatoria)

- Fecha mínima viable de filing PCT** que mantenga calidad de redacción de la solicitud (sin presionar excesivamente). ¿Cuándo es lo antes posible?
- Fecha máxima absoluta** para reivindicar la prioridad U202532624 (24/12/2026). ¿Cuándo presentas en la práctica para no apurar?
- ¿Receiving office prevista?** OEPM (España) vs. EPO (Múnich) vs. WIPO Ginebra. ¿Implica diferencias en tiempos, costes o requisitos formales de identificación del solicitante?
- Si el filing se presenta a nombre del autónomo Javier Andrés (persona física)** y posteriormente se cede a Ekio BioTech S.L. *antes* de entrar en fases nacionales:
 - ¿Coste estimado de la cesión global ante WIPO?
 - ¿Coste por país en cada fase nacional posterior?
 - ¿Plazo administrativo total?
 - ¿Impacto en due diligence inversora?
- Si se retrasa el filing PCT** a, por ejemplo, **octubre 2026** (Ekio BioTech ya constituida e inscrita):
 - ¿Hay riesgo material para la calidad de la solicitud o el alcance de la protección?
 - ¿Algún riesgo de divulgación previa que se incrementa al retrasar?
 - ¿Coste extra (tasas, urgencia)?
- Tasas PCT estimadas** (basic fee, search fee, international filing fee) y forma de pago: ¿exige factura a nombre del solicitante registrado? ¿Cómo se ajusta si pagamos hoy y el solicitante luego es la nueva SL?
- SRBA (segunda patente)** — ¿se beneficia del mismo filing PCT con segregación de materia, o requiere filing independiente? ¿Calendario?
- Inventores (no solicitantes):** ¿quiénes deben figurar y con qué documentación de cesión inventor -> solicitante? Si el SFPA fue desarrollado con AIR Institute, ¿hay cesión documentada o hay riesgo de cotitularidad?

6. BORRADOR DE EMAIL PARA CONVOCAR LA REUNIÓN

Copiar, ajustar, enviar.

Asunto: Urgente – coordinar fecha filing PCT con constitución Ekio BioTech S.L.

Hola Patricia,

Necesito hablar contigo cuanto antes (idealmente esta misma semana) sobre el filing PCT planificado para julio 2026.

Contexto rápido: en paralelo a la patente, estoy constituyendo una nueva sociedad –Ekio BioTech S.L.– que será la titular definitiva de toda la propiedad industrial,

incluido el modelo de utilidad U202532624 y la patente SRBA. Sobre esta sociedad entran los inversores que cerraré entre Q4 2026 y Q1 2027.

La cuestión crítica: para que el filing PCT salga directamente a nombre de Ekio BioTech S.L. (y no a mi nombre personal o de EKIO Bienestar S.L., con cesión posterior cara en cada país), la sociedad tiene que estar constituida e inscrita con NIF definitivo ANTES del filing. Mi calendario realista de constitución apunta a NIF definitivo en torno a mediados de septiembre 2026.

Necesito de ti en la reunión:

1. Fecha mínima viable del filing y fecha máxima absoluta para mantener prioridad (24/12/2026).
2. Coste y tiempos del Plan B: filing a mi nombre y cesión a Ekio BioTech S.L. antes de fases nacionales.
3. Tu visión sobre si retrasar filing a, por ejemplo, octubre 2026 es viable sin degradar la calidad de la solicitud.

Propongo 60 minutos por videollamada esta semana. Te paso tres huecos:

- [Hueco 1]
- [Hueco 2]
- [Hueco 3]

Adjunto preguntas concretas para que llegues con números a la reunión.

Gracias y un saludo,
Javier

7. DECISIONES A CERRAR EN LA REUNIÓN — CHECKLIST

Al salir de la reunión, llevarte por escrito:

- **Fecha exacta de filing PCT** confirmada por Patricia.
- **Nombre del solicitante** que se indicará en el filing (Ekio BioTech S.L. si la SL está constituida a tiempo / Javier Andrés persona física con plan B de cesión).
- **Coste y plazo del Plan B** (cesión global PCT post-filing pre-fase nacional) — número concreto.
- **Receiving office** elegida y motivo.
- **Designaciones nacionales prioritarias** acordadas (US, EU, JP, CN, BR, IN, MX, KR, CA, AU u otras), con coste estimado.
- **Documentación de cesión inventor -> solicitante** que Patricia necesita preparada.
- **Fecha tope para confirmar nombre del solicitante** sin retocar la solicitud.
- **Próximo sync** (fecha) para verificar avance constitución vs. fecha filing.

8. PLAN B SI LA REUNIÓN CONFIRMA QUE NO HAY MARGEN

Si Patricia confirma que el filing debe ser antes de septiembre 2026 y no se puede mover, opciones:

1. **Acelerar constitución Ekio BioTech a julio 2026** — exige Fase 0 cerrada en 1 semana, decisión arquitectura inmediata, escritura en julio. Coste extra: trabajo intensivo asesores + posible escritura sin tener todo cerrado (riesgo de re-redacción).
2. **Filing a nombre de Javier persona física + cesión global WIPO pre-fase nacional** — coste estimado 5–15k€ según número de países (pedir cifra exacta a Patricia). Asumible si la due diligence inversora no descarrila por esto. **Documentar la cesión desde el día 1 en el dataroom.**
3. **Filing a nombre de EKIO Bienestar S.L. (si esa sociedad va a ser la Holding)** — solo si: (a) Patent Box opción (c) es la elegida y la IP se queda en EKIO Bienestar licenciada a Ekio BioTech operativa; (b) EKIO Bienestar está auditada y limpia. **No es plan B, es plan A alternativo** que solo se activa si el escenario "IP ya en EKIO Bienestar" se confirma en Fase 0.
4. **Petición de prórroga PCT** — explorar si WIPO contempla prórroga del plazo de 12 meses por motivo justificado (constitución societaria). Patricia debe confirmar si es viable; en general no lo es, pero ella sabrá.

9. ENLACES CRUZADOS

- Fase 0 diagnóstico completo: [01 FASE 0 diagnostico completo.md](#)
- Memoria proyecto PCT SRBA:
`~/ .claude/projects/-Users-javierandres-Ekio-Claude/memory/project_pct_srba.md`
- Memoria prioridad MU vs PCT:
`~/ .claude/projects/-Users-javierandres-Ekio-Claude/memory/project_pct_srba_prioridad.md`
- Arquitectura societaria decidida: `~/ .claude/projects/-Users-javierandres-Ekio-Claude/memory/project_ekio_biotech_arquitectura.md`
- Carpeta PCT del proyecto: `~/Ekio-Claude/PCT/`